

Nr. 95 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister und den Preußischen Ministerpräsidenten. 3. Juni 1936

R 43 II/694a, Bl. 4–5 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Vorlage von Gesetzen an den Führer und Reichskanzler.

In der letzten Zeit hat sich immer mehr die Übung entwickelt, Gesetze, die vom Reichskabinett beschlossen worden sind, unmittelbar danach in derselben Kabinettsitzung dem Führer und Reichskanzler zur unterschriftlichen Vollziehung vorzulegen. Ein derartiges Verfahren, gegen das bei eiligeren Gesetzen grundsätzlich nichts einzuwenden sein wird, hat häufig zur Folge, daß die Gesetze in einer unwürdigen Form, nämlich auf losen Blättern und mit vielen Verbesserungen versehen, vorgelegt werden. Das entspricht aber nicht der Bedeutung eines Gesetzes als eines Dokuments von hohem rechtlichem und oft auch geschichtlichem Wert. Ich darf daher nach Vortrag beim Führer und Reichskanzler die Bitte aussprechen, auf die Beseitigung dieser Mißstände künftig achten zu wollen.

Bei weniger eiligen Gesetzen wird es genügen, wenn diese nach der Kabinettsitzung, in der sie angenommen worden sind, mit einem Anschreiben mir zwecks Herbeiführung der Unterschrift des Führers und Reichskanzlers übersandt werden. Bei diesem Verfahren wird stets genügend Zeit sein, der äußeren Form der Gesetze die erforderliche Sorgfalt zu widmen. Bereits üblich ist dieses Verfahren bei den Gesetzen, die im Umlaufwege (d. h. im schriftlichen Beschlußverfahren) angenommen worden sind.

Allgemein darf ich bitten, bei Gesetzen, die vom Kabinett endgültig beschlossen und vom Führer unterschriftlich vollzogen worden sind, hinterher keine erheblichen Verbesserungen mehr vorzunehmen. Sollten ausnahmsweise noch selbstverständliche Verbesserungen im Gesetzestext erforderlich sein, die eine nochmalige Befragung des Führers und Reichskanzlers nach Ansicht der Ressorts nicht erforderlich machen, so bitte ich, in diesen Fällen die Abänderungen zu bescheinigen. Eine Bescheinigung durch den zuständigen Referenten wird im allgemeinen genügen.

Grundsätzlich wird auch zu vermeiden sein, die Formulierung der Fassung einzelner Bestimmungen eines Gesetzes nach Beratung des Entwurfs und Annahme durch das Reichskabinett den beteiligten Ressorts vorzubehalten. Eine genügende *vorherige* Vorbereitung des Gesetzentwurfs durch Ressortbesprechungen usw. wird geeignet sein, schon vor der Beratung im Reichskabinett Klarheit über die zu wählende Formulierung zu schaffen.

Bei allen Gesetzen und Verordnungen bitte ich, über dem für die Unterschrift des Führers und Reichskanzlers vorgesehenen Platz und über der Angabe vor Ort und Datum nach dem Erlaß über die Reichssiegel vom 7. März 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 147) das große Reichssiegel anzubringen.

¹ Umdruckexemplar: R 43 II/145a, Bl. 5. Der RdErl. lag als Entwurf des MR Wienstein bereits am 28. 3. 1936 vor, beim Vortrag durch Lammers am 3. 4. hatte sich Hitler mit ihm „grundsätzlich einverstanden“ erklärt; FV 184*. Auf der Reinfassung vom 28. 5. vermerkte Wienstein: „Nachdem die Einladung zu der nächsten Kabinettsitzung ergangen ist, empfiehlt es sich m. E., das nebenstehende Rundschreiben abzusenden“; R 43 II/694a, Bl. 4. Die Einladung zur Kabinettsitzung datierte vom 22. Mai, ihr Termin wurde nachträgl. noch vom 19. auf 26. Juni verlegt; R43 I/1328, Bl. 87 f. – Bewertung des RdErl. im Kontext der Reglementierung des Gesetzgebungsverfahrens durch die Rkei s. REBENTISCH, Hitlers Reichskanzlei, S. 84 f.

Hat das Gesetz einen Umfang von mehreren losen Blättern, so sind diese mit einem Faden zu heften, dessen Enden anzusiegeln sind².

L[ammers]

² Am 15. 8. 1936 entschied sich Hitler für zwei spezielle Papiersorten, deren ausschließl. Verwendung für Gesetzesausfertigungen sowie Ernennungs- und Entlassungsurkunden den Ministerien durch RdErl. der Rkei vom 27. 8. 1936 vorgeschrieben wurde; FV 403*; R43 II/694a, Bl. 6–13 (mit Unterschriftsproben Hitlers). Durch zwei weitere RdErl. vom 26. 12. 1936 und 3. 12. 1937 rief Lammers den Ressorts diese Vorgaben, deren Nichtbeachtung Hitler öfters bemängelt habe, in Erinnerung; ebd. Bl. 15–18. Mit RdErl. vom 13. 12. 1939 (ebd. Bl. 23) hatte Lammers den obersten Reichsbehörden schließlich mitzuteilen: „Der Führer hat es in der letzten Zeit wiederholt beanstandet, daß ihm Urkunden zur Vollziehung vorgelegt wurden, die in der äußeren Form den Ansprüchen, die an solche Urkunden gestellt werden müssen, nicht entsprachen. Besonders ist dem Führer die zum Teil sehr schlechte Ausführung von handschriftlich gefertigten Ernennungsurkunden, auf deren künstlerische Wirkung der Führer Wert legt, aufgefallen.“ Auch die vorgeschriebene Papierstärke werde vielfach nicht verwendet. Die Ressorts wollten veranlassen, „daß die äußere Form der vom Führer zu vollziehenden Urkunden sorgfältig behandelt wird“.

Zitierhinweis

Nr. 95 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister und den Preußischen Ministerpräsidenten. 3. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d095>